

DODATOK č. 2
k Nájomnej zmluve č. BA/2017/146 zo dňa 25.09.2017
(ďalej len „Dodatok č. 2“)

uzatvorený podľa § 663 a nasl. ust zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)

medzi zmluvnými stranami:

1/ PRENAJÍMATEL:

Obchodné meno: EASTENERGY s.r.o.
Sídlo: Haburská 49/A, 21 01 Bratislava
Zastúpený: Ing. Peter Szendrey – konateľ
Zapísaný: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III,
oddiel: Sro, vložka č. 74070/B
IČO: 45 438 510
DIČ: 2023000188
IČ DPH: SK 2023000188
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: [REDACTED]

(ďalej len „prenajímateľ“)

a

2/ NÁJOMCA:

Slovenská republika, v mene ktorej koná správca

Obchodné meno: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Sídlo: Karloveská 2, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves
Právna forma: štátny podnik
Zastúpený: Ing. Jozef Moravčík, generálny riaditeľ
Zapísaný: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III,
oddiel: Pš, vložka č. 427/B
IČO: 36 022 047
DIČ: 2020066213
IČ DPH: SK 2020066213
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN: [REDACTED]

(ďalej len „nájomca“ a nájomca spolu s prenajímateľom ďalej len „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany v zmysle Článku V. bod 2 Nájomnej zmluvy č. BA/2017/146 zo dňa 25.09.2017 (ďalej len „zmluva“) uzatvárajú Dodatok č. 2, ktorým sa nájomná zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

Článok I.

Predmet Dodatku č. 2

1. Doterajšie znenie zmluvy v Článku II. Nájomné a platobné podmienky sa dopĺňa o bod 10, bod 11, bod 12, bod 13 a bod 14 s textom v nasledovnom znení:

10. Zmluvné strany sa dohodli, že s účinnosťou od 01.01.2026 budú všetky platby nájomného, na ktoré vznikol nárok od 01.01.2026 započítané do jednorazovej odplaty za vysporiadanie majetkových práv k predmetu nájmu, alebo kúpnej ceny za odpredaj predmetu nájmu. Platby označené ako nájomné uhradené nájomcom po 01.01.2026 sa považujú za zálohy na kúpnu cenu, pričom do kúpnej ceny sa započítava suma nájomného bez dane z pridanej hodnoty. Pri uzavretí kúpnej zmluvy sa kúpna cena zníži o sumu týchto záloh. Prenajímateľ sa zaväzuje pri prípadnom uzatvorení kúpnej zmluvy, alebo v rámci vysporiadania práv k predmetu nájmu nájomcovi zohľadniť všetky platby uskutočnené od 01.01.2026 a ich celkovú výšku odpočítať od celkovej dohodnutej kúpnej ceny, alebo hodnoty náhrady za vysporiadanie majetkových práv, ktorá bude predmetom dohody medzi zmluvnými stranami. V prípade uzavretia kúpnej zmluvy, alebo akéhokoľvek prevodu/prechodu vlastníctva na nájomcu budú tieto zaplatené sumy (platby nájomného) bezpodmienečne započítané na úhradu dohodnutej kúpnej ceny, alebo náhrady za nadobudnutie predmetu nájmu. Nájomné, na ktoré vznikol nárok do 31.12.2025, je nájomca povinný uhradiť do 3 dní od podpisu tohto dodatku, pričom uvedené platby nájomného sa nepovažujú za zálohy na kúpnu cenu.
11. V prípade, že k uzavretiu kúpnej zmluvy, alebo iného právneho úkonu, alebo rozhodnutia štátneho orgánu, na základe ktorého bude prevedené vlastníctvo k predmetu nájmu medzi zmluvnými stranami nedôjde do **31.12.2027**, zostávajú všetky platby nájomného prenájomateľovi a nebudú sa započítavať na budúcu hodnotu vysporiadania práv k predmetu nájmu, ani na kúpnu cenu.
12. Prenajímateľ sa zaväzuje viesť evidenciu všetkých nájomných platieb, na ktoré mu vznikol nárok od 01.01.2026 a v prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy, alebo iného právneho úkonu, alebo rozhodnutia štátneho orgánu, na základe ktorého bude prevedené vlastníctvo k predmetu nájmu sa tieto platby v plnej výške odpočítajú od celkovej kúpnej ceny, alebo náhrady za vysporiadanie majetkových práv.
13. Za účelom stanovenia hodnoty výšky kúpnej ceny predmetu nájmu je nájomca povinný dať v lehote do 31.01.2026 vypracovať znalecký posudok (zaslať objednávku), ktorý bude

vypracovaný Ústavom súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Nájomca je povinný zaslať znalecký posudok prenajímateľovi do 10 dní od jeho obdržania z Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Hodnota predmetu nájmu podľa predchádzajúcej vety je pre zmluvné strany záväzná v prípade uzavretia kúpnej zmluvy, alebo akéhokoľvek prevodu/prechodu vlastníctva na nájomcu. Ak by prenajímateľ odmietol uzavrieť kúpnu zmluvu k predmetu nájmu v prospech nájomcu s určenou znaleckou hodnotou predmetu nájmu podľa tohto bodu zmluvy, môže sa nájomca domáhať nahradenia prejavu vôle na príslušnom súde k predmetu nájmu. Prenajímateľ sa zaväzuje previesť predmet nájmu nájomcovi na základe riadneho uplatnenia práva podľa čl. II. bod 14 zmluvy, a uzavrieť s ním najneskôr do 31.12.2027 riadnu kúpnu zmluvu. Toto ustanovenie sa považuje za zmluvu o budúcej kúpnej zmluve v zmysle § 50a Občianskeho zákonníka. Prenajímateľ týmto vydáva záväzné vyhlásenie, že v dohodnutej lehote predmet nájmu odpredá nájomcovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

14. Prenajímateľ týmto udeľuje nájomcovi výlučné právo jednostranne uplatniť odkúpenie predmetu nájmu bez potreby ďalšieho súhlasu prenajímateľa. Nájomca môže toto právo využiť najneskôr do 31.12.2027, a to písomnou výzvou adresovanou prenajímateľovi. Uplatnením práva nájomcu na odkúpenie vzniká prenajímateľovi povinnosť uzavrieť s nájomcom kúpnu zmluvu v lehote najneskôr 30 dní od doručenia výzvy a splniť záväzok vyplývajúci z tejto výzvy, a to povinnosť prenajímateľa previesť vlastnícke právo k predmetu nájmu na nájomcu. Kúpna zmluva bude uzavretá za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Výzva na uzavretie kúpnej zmluvy musí byť písomná, bezpodmienečná a musí byť v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.

Článok II.

Záverečné ustanovenia Dodatku č. 2

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy č. BA/2017/146 zo dňa 25.09.2017 zostávajú bezo zmien a v platnosti.
2. Dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, dva (2) rovnopisy si ponechá prenajímateľ a tri (3) rovnopisy si ponechá nájomca.
3. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany berú na vedomie, že Dodatok č. 2 podlieha zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a s jeho zverejnením vyjadrujú súhlas.

5. Písomnosti zmluvných strán sa doručujú na adresu uvedenú v záhlaví Dodatku č. 2 a považujú sa za doručené, ak boli adresátom prevzaté alebo boli vrátené odosielateľovi ako nedoručiteľné a adresát svojím konaním alebo opomenutím zmaril doručenie písomnosti, v takomto prípade sa písomnosť považuje za doručenie uplynutím tretieho dňa odo dňa jej odoslania. Účinky doručenia nastanú aj vtedy ak adresát doručenie písomnosti odmietol, a to dňom odmietnutia.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé k uvedeným právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v Dodatku č. 2 je vážna, slobodná a určitá, že prejavy vôle oboch zmluvných strán sú dostatočne zrozumiteľné. Na znak súhlasu zmluvných strán s celým obsahom Dodatku č. 2 ho obidve zmluvné strany podpisujú.

V Bratislave, dňa: **30. 12. 2025**

V Bratislave, dňa: **30. 12. 2025**

Prenajímateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

Nájomca:
EASTENERGY s.r.o.



Ing. Jozef Moravčík
generálny riaditeľ



Ing. Peter Szendrey
konateľ